

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 8 dhoulhijja 1424 – 30 janvier 2004

147^{ème} année

N° 9

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Arrêté des ministres de l'intérieur et du développement local, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique du 26 janvier 2004, reconnaissant la vocation hospitalo-universitaire à certains services de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa..... 203

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur..... 203

Révocation d'un huissier de justice..... 203

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination d'un directeur adjoint..... 204

Nomination de chefs de division..... 204

Ministère de la Défense Nationale

Arrêté du ministre de la défense nationale du 26 janvier 2004, fixant les procédures d'obtention d'une autorisation pour exercer des activités dans le domaine du cryptage..... 204

Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques

Nomination d'un directeur d'unité de gestion par objectifs..... 208

Nomination d'un directeur de bureau..... 208

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 26 janvier 2004, portant création d'un périmètre d'intervention foncière agricole à Sidraya de la délégation de Balta-Bouaouène, au gouvernorat de Jendouba et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre..... 208

Arrêté des ministres de la santé publique, du commerce et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 26 janvier 2004, portant modification de l'arrêté du 4 janvier 1996, fixant la liste et les conditions de production, de commercialisation et d'incorporation des additifs destinés aux aliments des animaux.....	208
Liste des conseillers agricoles agréés.....	211
Ministère de l'Industrie et de l'Energie	
Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 26 janvier 2004, portant actualisation du guide des investisseurs et promoteurs privés dans les secteurs des industries manufacturières et des services.....	212
Nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'agence de promotion de l'industrie.....	234
Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Nomination de sous-directeurs.....	234
Nomination d'un chef de bureau.....	234
Nomination de chefs de service.....	234
Nomination d'un inspecteur.....	234
Ministère des Technologies de la Communication et du Transport	
Cessation de fonctions d'un directeur.....	234
Arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 26 janvier 2004, portant délégation de signature en matière disciplinaire	234
Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité	
Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 janvier 2004, relatif à la détermination des procédures et modalités d'application du décret n° 2004-167 du 20 janvier 2004 modifiant et complétant le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole.....	235
Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 janvier 2004, complétant l'arrêté du 20 septembre 2001, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère des affaires sociales et les établissements sous-tutelle.....	236
Ministère de l'Education et de la Formation	
Nomination d'un sous-directeur.....	239
Nomination de chefs de service.....	239
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Nomination de sous-directeurs.....	239
Nomination d'un chef de service.....	239
Nomination d'un directeur de bibliothèque.....	239
Nomination d'un directeur d'internat.....	240
Nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	240
Ministère de l'Emploi	
Nomination d'ingénieurs en chef.....	240

décrets et arrêtés

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL

Arrêté des ministres de l'intérieur et du développement local, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique du 26 janvier 2004, reconnaissant la vocation hospitalo-universitaire à certains services de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa.

Les ministres de l'intérieur et du développement local, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique,

Vu la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987, portant loi des finances pour la gestion 1988 et notamment son article 88,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 9,

Vu le décret n° 91-543 du 1^{er} avril 1991, portant organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 91-1999 du 31 décembre 1991, portant changement d'appellation de certains établissements publics,

Vu le décret n° 92-884 du 11 mai 1992, fixant les critères de classement des structures sanitaires publiques et notamment ses articles 11 et 12,

Vu le décret n° 92-1263 du 7 juillet 1992, fixant la mission, les attributions, l'organisation et les règles de fonctionnement de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa, tel que modifié et complété par le décret n° 95-899 du 15 mai 1995 et notamment ses articles 4 et 14,

Vu l'arrêté des ministres de l'intérieur, de l'enseignement supérieur et de la santé publique du 21 juin 1995, reconnaissant la vocation hospitalo-universitaire à certains services de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 23 avril 2003, fixant la liste et la capacité des services de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa.

Arrêtent :

Article premier. - La vocation hospitalo-universitaire est reconnue aux services suivants de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa :

- le service de médecine interne,
- le service de chirurgie générale,

- le service d'ophtalmologie,
- le service de cardiologie,
- le service d'orthopédie et de traumatologie,
- le service de pneumologie,
- le service d'anesthésie et de réanimation,
- le service de radiologie et d'imagerie médicale.

Art. 2. - Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté des ministres de l'intérieur, de l'enseignement supérieur et de la santé publique du 21 juin 1995 susvisé.

Art. 3. - Le directeur des services de santé du ministère de l'intérieur et du développement local et le directeur de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa sont chargés de l'application du présent arrêté.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2004.

Le ministre de l'intérieur et du développement local

Hédi M'henni

Le ministre de la santé publique

Habib M'barek

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

CLASSE EXCEPTIONNELLE

Par décret n° 2004-198 du 26 janvier 2004.

Est accordée à Monsieur Youssef Essridi, administrateur en chef, chargé des fonctions de directeur des services communs à la direction générale des prisons et de la rééducation, la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration central.

REVOCATION

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 26 janvier 2004.

Monsieur Habib El Kadhi, huissier de justice à Sousse circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, est révoqué de ses fonctions.

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-199 du 26 janvier 2004.

Monsieur Férid Abbassi, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint des affaires administratives à la direction des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2004-200 du 26 janvier 2004.

Monsieur Slah Salhi, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division Oman, Qatar, Bahreïn et Yémen à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour le monde arabe et les organisations arabes et islamiques au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2004-201 du 26 janvier 2004.

Mademoiselle Samia Ilhem Ammar, conseiller des affaires étrangères, est chargée des fonctions de chef de division du conseil de coopération à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour l'Europe et la communauté économique européenne au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2004-202 du 26 janvier 2004.

Mademoiselle Soumaya Zorai, conseiller des affaires étrangères, est chargée des fonctions de chef de division au groupe d'études et des recherches chargé des droits de l'Homme au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2004-203 du 26 janvier 2004.

Monsieur Sami Nagga, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division Algérie à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour le monde arabe et les organisations arabes et islamiques au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2004-204 du 26 janvier 2004.

Monsieur Lassâad M'hirsi, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division de la traduction et l'interprétariat arabe/français à la direction des affaires juridiques, de la traduction et de l'interprétariat au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2004-205 du 26 janvier 2004.

Monsieur Rachid Makhoulfi, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division des institutions arabes économiques, financières, sociales et culturelles à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour le monde arabe et les organisations arabes et islamiques au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2004-206 du 26 janvier 2004.

Monsieur Lotfi Ben Ameer, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division de l'application du principe de la réciprocité à la direction du protocole diplomatique au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2004-207 du 26 janvier 2004.

Monsieur Zayed Ouragini, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division Proche Orient à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour le monde arabe et les organisations arabes et islamiques au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2004-208 du 26 janvier 2004.

Madame Nabihah Hajaji, secrétaire des affaires étrangères, est chargée des fonctions de chef de division Indonésie à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour les pays d'Amérique, l'Asie Pacifique et les organisations régionales américaines et asiatiques au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2004-209 du 26 janvier 2004.

Monsieur Hachemi Dridi, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division Maroc à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour le monde arabe et les organisations arabes et islamiques au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2004-210 du 26 janvier 2004.

Monsieur Hafedh Ben Romdhane, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division des pays européens membres de l'association européenne de libre échange à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour l'Europe et la communauté économique européenne au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2004-211 du 26 janvier 2004.

Monsieur Abdelkader Sahli, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de division de la planification, des études et du suivi des projets au sein des missions à l'étranger à la direction de l'organisation des méthodes et de l'informatique au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du ministre de la défense nationale du 26 janvier 2004, fixant les procédures d'obtention d'une autorisation pour exercer des activités dans le domaine du cryptage.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, portant promulgation du code des télécommunications, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 2001-2727 du 20 novembre 2001, fixant les conditions et les procédures d'utilisation des moyens ou des services de cryptage à travers les réseaux des télécommunications, ainsi que l'exercice des activités y afférentes,

Vu l'avis de la commission de cryptage.

Arrête :

Article premier. - Le présent arrêté fixe les procédures d'obtention d'une autorisation pour exercer des activités dans le domaine du cryptage.

Art. 2. - Les demandes d'obtention d'une autorisation pour l'exercice des activités dans le domaine du cryptage sont adressées au ministère de la défense nationale par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception ou déposées auprès des services du ministère de la défense nationale contre remise d'un récépissé.

Art. 3. - La demande d'obtention d'une autorisation pour exercer des activités dans le domaine du cryptage comprend les documents suivants :

- un imprimé, dûment rempli et signé par le demandeur de l'autorisation, conformément au modèle joint au présent arrêté,
- une copie de la pièce d'identité de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale,
- un extrait du casier juridique concernant la personne physique ou du représentant légal de la personne morale n'ayant pas dépassé trois mois de la date de sa délivrance,
- un extrait du registre commercial de la personne morale pour l'année en cours.

Art. 4. - Le ministère de la défense nationale est chargé, dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter de la date du dépôt du dossier, de répondre au demandeur de l'autorisation soit par l'octroi de l'autorisation conformément au modèle joint au présent arrêté, soit par le refus moyennant un écrit, et de lui notifier la réponse par lettre recommandée ou par document électronique fiable avec accusé de réception.

Art. 5. - L'autorisation prévoit le type d'activité dont l'exercice est autorisé.

Art. 6. - L'autorisation est accordée à titre personnel et ne peut être cédée à un tiers.

Art. 7. - L'accord du ministre de la défense nationale est requis avant l'introduction d'une modification sur l'une des mentions de l'autorisation.

Art. 8. - L'autorisation pour exercer une activité dans le domaine du cryptage est accordée quand l'activité porte sur des moyens de cryptage de la première catégorie ou sur des moyens de cryptage de la deuxième catégorie homologués par l'agence nationale de certification électronique.

Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2004.

Le ministre de la défense nationale

Dali Jazi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**Demande d'autorisation pour exercer une activité
dans le domaine du cryptage**

1- Demandeur de l'autorisation : Personne Physique ☐ Personne Morale ☐

a. Personne physique :

Nom : Prénom : Prénom du père :

Pièce d'identité : N° délivrée à : le :

b. Personne morale :

Nom de la société :

c. Représentant légal de la personne morale :

Nom : Prénom : Prénom du père :

Pièce d'identité : N° délivrée à : le :

Le dossier doit obligatoirement comprendre une copie du statut de l'entreprise et de la liste des actionnaires.

d. Lieu d'activité principal :

Code postal : Tél : Fax :

E.mail :

e. Lieu d'activité secondaire :

Code postal : Tél : Fax :

E.mail :

2- Nature de l'activité :

Exportation : ☐ Importation : ☐ Fabrication : ☐ Commercialisation : ☐

3- Moyens de cryptage :

De la première catégorie : ☐ De la deuxième catégorie : ☐

4- Engagement du demandeur :

Je soussigné en qualité de déclare avoir pris connaissance de toutes les dispositions du décret N° 2001-2727 du 20 novembre 2001, fixant les conditions et les procédures d'utilisation des moyens ou fourniture de services de cryptage à travers les réseaux des télécommunications, ainsi que l'exercice des activités y afférentes. Je m'engage en cas d'obtention d'une autorisation à communiquer au ministère de la défense nationale la liste des moyens de cryptage et des utilisateurs à chaque opération relative à l'objet de la présente demande d'autorisation.

Fait à : Le :

Signature légalisée

**Autorisation pour exercer des activités
dans le domaine du cryptage**

N° /

Le Ministre de la Défense Nationale,

Vu le décret N° 2001 - 2727 du 20 novembre 2001, fixant les conditions et les procédures d'utilisation des moyens ou des services de cryptage à travers les réseaux des télécommunications, ainsi que l'exercice des activités y afférentes, notamment son article 4,

Vu l'arrêté du Ministre de la Défense Nationale du
fixant les procédures d'obtention d'une autorisation pour exercer des activités dans le domaine du cryptage,

Vu la demande N° présentée le

Vu l'avis de la commission de cryptage.

Autorise :

Monsieur :

Titulaire de la carte d'identité (1) N° délivrée à le

Ou

La société :

Représentée par son représentant légal, Monsieur

Titulaire de la carte d'identité (1) N° délivrée à le

A exercer l'activité des moyens de cryptage de la catégorie

Lieu d'activité (2) (3)

Tunis, Le :

(1) Carte d'identité nationale ou passeport ou carte de séjour.

(2) Lieu d'activité principal.

(3) Lieu d'activité secondaire.

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-212 du 26 janvier 2004.

Monsieur Kacem Mansour, ingénieur principal, est chargé des fonctions de directeur de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré dans les zones collinaires du Sud-Est du gouvernorat de Gabès.

Par décret n° 2004-213 du 26 janvier 2004.

Monsieur Ali Nouri Addouni, ingénieur principal, est chargé des fonctions de directeur du bureau de contrôle des unités de production agricole relevant du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 26 janvier 2004, portant création d'un périmètre d'intervention foncière agricole à Sidraya de la délégation de Balta-Bouaouène, au gouvernorat de Jendouba et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14 (bis),

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier réunie, le 15 avril 2003.

Arrête :

Article premier. - Il est créé un périmètre d'intervention foncière agricole à Sidraya de la délégation de Balta-Bouaouène, au gouvernorat de Jendouba, délimité par un liseré vert sur l'extrait de carte au 1/25.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Les opérations d'aménagement foncier agricole sont ouvertes dans le périmètre visé à l'article premier du présent arrêté à compter de la date de son entrée en vigueur.

Art. 3. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2004.

*Le ministre de l'agriculture, de l'environnement
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté des ministres de la santé publique, du commerce et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 26 janvier 2004, portant modification de l'arrêté du 4 janvier 1996, fixant la liste et les conditions de production, de commercialisation et d'incorporation des additifs destinés aux aliments des animaux.

Les ministres de la santé publique, du commerce et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires ou des produits agricoles ou naturels,

Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, réglementant les substances vénéneuses,

Vu la loi n° 78-23 du 8 mars 1978, organisant la pharmacie vétérinaire, telle que modifiée par la loi n° 2000-40 du 5 avril 2000,

Vu la loi n° 92-52 du 18 mars 1992, relative aux stupéfiants, telle que modifiée par la loi n° 98-101 du 30 novembre 1998,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu le décret n° 78-155 du 21 février 1978, portant réorganisation de l'institut national de nutrition et de technologie alimentaire,

Vu l'arrêté du 12 janvier 1921, réglementant en ce qui concerne des boissons et liquides, la confiserie et les produits connexes, les édulcorants, les colorants, essences et antiseptiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 24 août 1987, portant homologation des normes tunisiennes relatives aux méthodes d'analyse des aliments pour animaux,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu l'arrêté des ministres de la santé publique, de l'agriculture et du commerce du 4 janvier 1996, fixant la liste et les conditions de production, de commercialisation et d'incorporation des additifs destinés aux aliments des animaux, tel que modifié par l'arrêté du 11 juin 1997, par l'arrêté du 12 septembre 2001 et par l'arrêté du 19 mars 2002,

Vu l'arrêté des ministres de l'agriculture, de la santé publique et du commerce du 29 juillet 1999, relatif à la production et à la commercialisation des aliments des animaux, tel que modifié par l'arrêté du 15 septembre 2001.

Arrêtent :

Article premier. - Il est ajouté à la liste des additifs autorisés en alimentation animale au catalogue des enzymes indiqué dans l'article 3 de l'arrêté du 4 janvier 1996 susvisé l'additif "6 - phytase et l'additif endo- 1,3(4) - béta-glucanase mélangée avec endo- 1,4 béta-xylanase."

Art. 2. - Il est ajouté à l'annexe n° 1 jointe à l'arrêté susvisé l'additif 6 - phytase et l'additif endo-1,3(4) - bêta-glucanase mélangée avec endo - 1,4 bêta-xylanase et peut être utilisé jusqu'au 31 décembre 2005.

Art. 3. - Est prorogée, l'utilisation d'additif bêta-glucanase indiqué dans l'arrêté du 19 mars 2002 modifiant l'arrêté du 4 janvier 1996 susvisé, jusqu'au 31 décembre 2005.

Tunis, le 26 janvier 2004.

*Le ministre de l'agriculture, de l'environnement
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Le ministre du commerce

Mondher Zenaïdi

Le ministre de la santé publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Annexe:

Code	Additif	Désignation chimique description	Espèce animale ou catégorie d'animaux	Age maximal	Mg/Kg d'aliment complet		Autres dispositions
					Teneur minimale	Teneur maximale	
	M- Les enzymes Endo-1.3(4) bétagluconase EC3.2.1.6	Préparation d'endo-1,3(4) bétagluconase produite par Aspergillus aculéates (CBS 589.94) ayant une activité minimale de : Enrobé 50 FBG/g Liquide 120 FBG/ml	Poulets d'engraissement	-	10 FBG	100 FBG	1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du pré mélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. 2. Dose recommandée par Kg d'aliment complet : d'endo-1,3 (4)- bétagluconase : 20 FBG. 3. A utiliser dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bétagluconase). 4. Peut être utilisé jusqu'à fin mois de décembre 2005.
50	6- phytase EC3.1.3.26	Préparation, 6- phytase produite par Aspergillus oryzae (DSM 11857) ayant une activité minimale de : Enrobé 2500 Fyt/g(1) Liquide 5000 Fyt/g	Poulets d'engraissement Poulets pondeuses Dindons d'engraissement Porcelets	250 FYT 250 FYT 250 FYT 500 FYT			1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du pré mélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. 2. Dose recommandée par Kg d'aliment complet : 500-1000 FYT. 3. A utiliser dans les aliments composés des animaux contenant plus de 0,25% de phosphore lié à la phytine. 4. Peut être utilisé jusqu'à fin mois de décembre 2005.
	Mélange enzymatique composé de : 1) Endo-1.3(4) bétagluconase EC3.2.1.6 2) Endo-1.4 bétaxylanase EC3.2.1.8	Préparation, enzymatique produite par Penicillium funiculosum (PP8/403) IMI SD 101) ayant une activité minimale de : Liquide : 500 unités AGL/ml de 1) et 350 unités AXC/ml de 2) Poudre : 2000 unités AGL/g de 1) et 1400 unités AXC/ml de 2)	Poulets d'engraissement Poulets pondeuses Dindons d'engraissement	100 unités de 1) et 70 unités AXC de 2) 100 unités de 1) et 70 unités AXC de 2) 100 unités de 1) et 70 unités AXC de 2)			1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du pré mélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. 2. Dose recommandée par tonne d'aliment complet : 50 grammes de poudre et 200 ml de liquide. 3. A utiliser dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bétagluconase et hémicelluloses). 4. La durée d'autorisation est fixée au 31 décembre 2005.

(1) Un FYT est la quantité d'enzyme qui libère un micro môle de phosphate inorganique par minute à partir de phytate de sodium à pH 5.5 et à 37°C.

Liste des conseillers agricoles

Par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 26 janvier 2004.

Est fixée, par cet arrêté, la liste des noms des conseillers agricoles agréés :

A - La liste des noms des personnes agréées pour exercer la fonction du conseiller agricole en tant qu'activité principale :

Nom et prénom	Arrêté d'agrément	
	Numéro	Daté du
Hechmi Ben Slimane	001	23/4/1999
Mahmoud Ben Brahim Ben Yedder	002	23/4/1999
Mohamed El Taeïf	003	17/8/1999
Abdeljelil Ben Amor	004	17/8/1999
Sofiane Ejmal	005	17/8/1999
Amor El M'hadhbi	006	03/1/2000
Mohamed El Habib Sekma	007	05/5/2000
Walid Gaddes	008	07/7/2000
Taieb Fareh	009	07/7/2000
Mohamed El Saleh El Hani	010	07/8/2000
Chedly Bakkar	011	07/8/2000
Bureau d'études et de vulgarisation technique agricole BEATA PLUS Mohamed Kammoun	012	06/10/2000
Mohamed El Jeddi	013	06/10/2000
Conseils, ingénierie et développement CID Abou Kacem El Khelifi	014	14/11/2000
Lina Aoudh	015	14/11/2000
Ben Aissa Tabbish	016	14/11/2000
Younès Korb	017	14/11/2000
Mahmoud Sammoud	018	14/11/2000
Ahmed Lassâad El Hizabri	019	01/3/2001
Ezzeddine El Alimi	020	01/3/2001
Ameur Milad	021	01/3/2001
Abdelhamid Ben El Ghali	022	01/3/2001
Salem Ktata	024	30/4/2001
Slaheddine Ben Tkia	025	30/4/2001
Taieb El Gargouri	026	30/4/2001
Ridha El Ichi	027	07/6/2001

Nom et prénom	Arrêté d'agrément	
	Numéro	Daté du
Salem Eddaly	028	22/8/2001
Ahlem Ezzine	029	22/8/2001
Fethi El Asskri	030	22/8/2001
Amor Bayouli	031	03/11/2001
Hassen Mehrez	032	03/11/2001
Abdelaziz Ben Abdeljelil	033	03/11/2001
Mohamed Mlika	034	03/11/2001
AGRO-OENO-CONSEIL (Yassine El Amami)	035	17/11/2001
Abdelhamid El Gharbi	036	29/01/2002
Allala El Ghodhbane	037	29/01/2002
Moussa El Baroudi	038	29/01/2002
Lotfi El Oueslati	039	07/02/2002
Bchira Ben Hassine Ep. Ghdira	040	07/02/2002
Zouhaier El Chaâbouni	041	27/06/2002
Salah Dhif Allah	042	27/06/2002
Hassine Bouzouita	043	27/06/2002
Boubaker El Hamdi	044	27/06/2002
Mohamed El Ghrairi	045	27/06/2002
Ahmed Hamza	046	17/09/2002
Abdelaziz El Mir	047	17/09/2002
Abdelaziz Bouzaïdi	048	17/09/2002
Kaies Chébil	049	17/09/2002
Abdelmajid El Ayari	050	05/11/2002
Mustapha Kouki	051	05/11/2002
Mongi Ben Dhia	052	05/11/2002
Houssam Aguerbi	053	05/11/2002
Naoufel Karrou	056	04/01/2003
Abdellatif El Kaâbachi	057	04/01/2003

B- La liste des noms des personnes agréées pour exercer la fonction du conseiller agricole à temps partiel :

Nom et prénom	Arrêté d'agrément	
	Numéro	Daté du
Mohamed El Habib Dhaoui	054	04/01/2003
Ridha Torkhani	055	04/01/2003
Mohamed El Hammami	058	04/01/2003

Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 26 janvier 2004, portant actualisation du guide des investisseurs et promoteurs privés dans les secteurs des industries manufacturières et des services.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu le code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 4 juin 1998, portant approbation du guide des investisseurs et promoteurs privés dans les secteurs des industries manufacturières et des services et notamment son article 3.

Arrête :

Article premier. - Le guide des investisseurs et promoteurs privés relatif aux secteurs des industries manufacturières et des services, approuvé par l'arrêté susvisé du ministre de l'industrie du 4 juin 1998, est actualisé conformément à la version annexée au présent arrêté.

Art. 2. - Les services concernés du ministère de l'industrie et de l'énergie sont chargés de mettre ledit guide, dans sa version actualisée, à la disposition des investisseurs et promoteurs privés.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2004.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie
Fethi Merdassi

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

**Guide des Investisseurs et des Promoteurs privés
dans les secteurs des Industries Manufacturières et des services**

I - Champ d'Application

A - Industries manufacturières

B - Activités de services

II - Procédure de la déclaration des projets d'investissement

A - Dépôt de la déclaration d'investissement

B - Activités soumises à autorisation préalable

III - Avantages communs

IV - Avantages spécifiques

A - Avantages accordés au titre de l'encouragement à l'exportation

B - Avantages accordés au titre de l'encouragement au développement régional

C - Avantages accordés au titre de l'encouragement au développement agricole

D - Promotion de la technologie et encadrement des entreprises

E - Nouveaux promoteurs et PME

F - Autres avantages

V - Références des textes juridiques

VI- Présentation du Guichet Unique

VII - Les directions régionales de l'API

I – Champ d’Application

A – Industries Manufacturières :

1. Industries des matériaux de construction, céramique et verre
2. Industries chimiques
3. Industries diverses
4. Industries textiles, d’habillement et du cuir
5. Industries mécaniques, métalliques, métallurgiques et électriques
6. Industries agro-alimentaires

B – Activités de service

1. Transport
2. Les communications
3. L’éducation et l’enseignement
4. La formation professionnelle
5. La santé
6. Les activités de production et d’industries culturelles
7. L’animation des jeunes, les loisirs et l’encadrement de l’enfance
8. Services de préservation de l’environnement
9. Travaux publics
10. Promotion immobilière
11. Services informatiques
12. Services d’études, de conseils, d’expertises, d’assistance
13. Services de recherche- développement
14. Autres services

II – Procédure de la déclaration des projets d’investissement

A – Dépôt de la déclaration d’investissement

Les investissements dans les activités sus-citées sont réalisés librement sous réserve de satisfaire aux conditions d’exercice conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les projets d’investissement à réaliser par des personnes morales font l’objet d’une demande de déclaration déposée auprès du Guichet Unique de l’API ou auprès de l’une de ses directions régionales territorialement compétentes. Après instruction de cette demande, l’API délivre une attestation de dépôt de déclaration du projet d’investissement.

Pour les projets individuels, le dépôt de la demande de déclaration s’effectue auprès de l’interlocuteur unique territorialement compétent.

B – Activités soumises à autorisation préalable ou à cahier de charges

Les activités suivantes sont soumises à une autorisation préalable auprès :

- **Du Ministère de l’Industrie et de l’Energie, pour les activités de :**
 - La fabrication d’armes et munitions, parties et pièces détachées,
 - Le tissage mécanique de tapis et de moquette,
 - La brasserie, malterie et la préparation de vins,
 - La minoteries et semoulerie
 - Le raffinage des huiles alimentaires

- La fabrication de barres de profilés et de ronds à béton,
 - L'effilochage
 - La collecte, transport, tri, traitement, recyclage et valorisation des déchets et ordures du secteur du textile
- **Du Ministère des Finances** pour l'Industrie du tabac,
 - **Du Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques** pour :
 - Le recyclage et la transformation des déchets et ordures,
 - l'exécution des puits et forage d'eaux,
 - **Du Ministère des Sports** pour l'organisation des manifestations sportives et de jeunesse.

c- la liste des activités de service soumises à autorisation préalable de la Commission Supérieure d'Investissement.

Les investisseurs étrangers peuvent détenir sans autorisation préalable jusqu'à 100% du capital des projets à l'exception de certaines activités de services autres que totalement exportatrices qui sont soumises à l'approbation préalable de la commission supérieure d'investissement lorsque la participation étrangère dépasse 50% du capital social.

Il s'agit des activités ci-après :

- Le transport,
- Les communications,
- L'éducation, l'enseignement et la formation professionnelle,
- La production et les industries culturelles,
- L'animation des jeunes et l'encadrement de l'enfance,
- Les travaux publics,
- La promotion immobilière,
- Les services informatiques (Banque de données et services télématiques),
- Autres services :
 - services topographiques,
 - électricité de bâtiments,
 - pose de carreaux et de mosaïque,
 - pose de vitres et de cadres,
 - pose de faux plafonds,
 - façonnage de plâtre et pose d'ouvrage en plâtre,
 - étanchéité des toits,
 - entreprise de bâtiment,
 - traduction et services linguistiques,
 - services de gardiennage,
 - organisation de congrès, séminaires, foires et expositions,
 - éditions et publicité.

III – Avantages Communs

(Articles 7, 8 et 9 du Code d'Incitations aux Investissements).

La loi accorde sur simple déclaration, pour tous les projets d'investissement, relatifs à la création, l'extension, renouvellement, réaménagement ou la transformation d'activité, les avantages communs suivants :

- sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi N°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, les personnes physiques ou morales qui souscrivent au capital initial ou à l'augmentation du capital des entreprises opérant dans les activités visées à l'article premier du code d'incitations aux investissements, bénéficient de la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis dans la limite de 35% des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés.

Le bénéfice de cet avantage est subordonné à :

- La tenue d'une comptabilité régulière conformément aux dispositions des articles 8,9 et 10 du Code de Commerce, et ce pour les sociétés ainsi que pour les personnes exerçant une activité commerciale ou non commerciale telle que définie par le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ;
 - L'émission de nouvelles parts sociales ou actions ;
 - La non réduction du capital, pendant une période de 5 ans à partir du 1^{er} janvier de l'année qui suit celle de la libération du capital souscrit, sauf dans le cas de réduction pour résorption des pertes ;
 - La présentation lors du dépôt de la déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés par les bénéficiaires de la déduction d'une attestation de libération du capital souscrit ou de tout autre document équivalent
- Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi N°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, bénéficient de la déduction prévue au premier paragraphe du présent article, les sociétés qui investissent tout ou partie de leurs bénéfices au sein même des ces sociétés, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
 - Les bénéfices réinvestis doivent être inscrits dans « un compte spécial d'investissement » au passif du bilan et incorporés dans le capital de la société avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration définitive au titre des bénéfices de l'année au cours de laquelle la déduction a eu lieu ;
 - La déclaration d'impôt sur les sociétés doit être accompagnée du programme d'investissement à réaliser ;
 - Les éléments d'actifs acquis dans le cadre de l'investissements ne doivent pas être cédés pendant une année au moins à partir de la date d'entrée effective en production ;

- Le capital ne doit pas être réduit durant les cinq années qui suivent la date de l'incorporation des bénéfices et revenus investis, sauf dans le cas de réduction pour résorption des pertes.
- La possibilité de choisir le régime de l'amortissement dégressif au titre des matériels et des équipements de production,
- Exonération des droits de douanes et des taxes d'effet équivalent pour les équipements nécessaires à la réalisation de l'investissement et soumission à la TVA (10%) pour les équipements importés et n'ayant pas de similaires fabriqués localement,
- Suspension de la TVA pour les équipements fabriqués localement et acquis avant l'entrée en activité effective de l'entreprise,
- Paiement de la TVA (10%) pour les équipements acquis localement après l'entrée en activité effective des investissements de création.

IV – Avantages spécifiques

Les avantages spécifiques prévus par le code d'incitations aux investissements sont fixés selon les objectifs horizontaux suivants :

- exportation
- développement régional
- développement agricole
- promotion de la technologie et encadrement des entreprises
- nouveaux promoteurs et PME
- petites entreprises et petits métiers
- investissements de soutien
- autres avantages

A – Avantages accordés au titre de l'encouragement à l'exportation

A. 1- Régime totalement exportateur

(Articles 10 à 20 du code d'incitations aux investissements)

Les entreprises totalement exportatrices bénéficient des avantages ci-après :

- Déduction totale des revenus et bénéfices de l'assiette de l'impôt durant les dix premières années d'activité et la déduction de 50% de ces revenus et bénéfices au delà de cette période,
- Dégrevement total au titre des bénéfices ou revenus réinvestis dans le capital initial ou à l'augmentation de capital des entreprises totalement exportatrices des revenus ou bénéfices nets soumis à l'IRPP ou à l'IS ET CE sous réserve du minimum d'impôt,
- Dégrevement total au titre des bénéfices réinvestis au sein même de la société sous réserve du minimum d'impôt,
- Liberté d'importer en franchise des droits et taxes, les biens nécessaires à la production sous réserve d'une déclaration en douane,

- Possibilité d'effectuer une partie de ses ventes ou prestations de services en Tunisie jusqu'à 20% du chiffre d'affaires,
- Possibilité de recruter librement 4 agents de direction et d'encadrement de nationalité étrangère,

A . 2 – régime partiellement exportateur

(Articles 21 et 22 du code d'incitations aux investissements)

Les entreprises réalisant des opérations d'exportation durant leur activité bénéficient des avantages suivants :

- Suspension de la TVA et du droit de consommation sur les biens, produits et services nécessaires à la réalisation d'opérations d'exportation,
- Déduction totale des revenus et bénéfices provenant d'opérations d'exportation pour une période de 10 ans., et la déduction de 50%, de ces revenus et bénéfices, au delà de cette période
- Assouplissement des régimes de l'admission temporaire ou de l'entrepôt industriel au profit des biens et produits importés et destinés à être transformés en vue de leur réexportation,
- Remboursement des droits de douanes et des taxes sur les matières premières et produits semi-finis importés ou acquis sur le marché local pour la fabrication des biens et produit destinés à l'exportation.
- Remboursement des droits de douane et des taxes acquittés sur les biens d'équipement importés et non fabriqués localement au titre de la part des biens et produits exportés.

B – Avantages accordés au titre de l'encouragement au développement régional

(Articles 23 à 25 du code d'incitations aux investissements)

B.1 – Activités éligibles :

B.1.1. Bénéficié des avantages au titre de développement régional dans :

Les investissements réalisés dans les activités des industries manufacturières telles que fixées par le décret n°94-492 du 28 février 1994 à l'exception des activités :

- de la boulangerie
- la pâtisserie industrielle
- la fabrication de condiments divers
- la préparation de chicorées préparation et torréfaction de café
- de l'exploitation de carrières de pierres
- le développement et production de films

B.1.2 . Les activités de services suivantes :

Services liés à l'industrie :

- Montage d'usines industrielles
- Analyse et essais des produits industriels

- Rénovation et réconditionnement des pièces et matériels industriels
- Engineering industriel et études techniques
- Etudes et expertises
- Qualité
- Organisation de congrès, séminaires, foires et expositions
- Services informatiques

Services liés à l'équipement :

- Bureaux d'architectes
- Bureaux d'études et ingénieurs conseils
- Bureaux de contrôle technique

Services liés à l'agriculture

- Les conseillers agricoles

Services liés aux télécommunications :

- Installation électronique et de télécommunication
- Services de distribution de courrier
- Services de courrier électronique
- Services vidéo-texte
- Services de diffusion radiophonique et télévisuelle
- Centres publics d'internet

Services liés à la culture :

- Création d'entreprises de théâtre

Services liés aux loisirs :

- Parcs de loisirs pour la famille et l'enfant
- Centres de résidence et de camping
- Parcs de loisirs

Services liés à l'exportation :

- Conseillers d'exportation

B.2 – Zones d'implantation

B.2.1 – Zones de développement régional prioritaire

- Gouvernorat de Kebili
- Gouvernorat de Tozeur
- Gouvernorat de Sidi Bouzid
- Gouvernorat de Kasserine
- Gouvernorat du Kef
- Gouvernorat de Gafsa
- Gouvernorat de Jendouba
- Gouvernorat de Siliana
- Gouvernorat de Tataouine

- Les délégations d'El Ala, de Hajeb El Ayoun, d'Echebika, de Sbikh, de Haffouz, de Nasrallah, de
- Oueslatia, de Bouhajla et de Cherarda du gouvernorat de Kairouan
- Les délégations de Nefza, de Amdoun, de Testour, de Tebousouk, de Goubellat , de Tibar du gouvernorat de Béja
- Les délégations de Zriba, d'Ennadh Hour et de Saouaf du gouvernorat de Zaghouan
- La délégation de Sidi El Hani du gouvernorat de Sousse
- Les délégations de Matmata ancienne et de Matmata nouvelle, d'El Hamma et de Menzel et Habib du gouvernorat de Gabès
- Les délégation d'El Ghraiba, d'El Amra, d'Agareb, de Djebeniana, de Bir Ali Ben Khélifa, de Skhira, d'El Hancha et de Kerkennah du gouvernorat de Sfax
- Les délégations de Ouled Chamekh de Hébir, d'Essouassi et de Chorbane gouvernorat de Mahdia
- Les délégations de Djoumine, de Sedjnane et de Ghezala du gouvernorat de Bizerte
- Les délégations de Medenine Nord, de Medenine Sud, de Sidi Makhlouf, de Ben Guerdane et de Beni Khédecche du gouvernorat de Medenine.

B.2.2 – Zones de Développement Régional

- Les délégations de Béja Nord, Béja Sud et de Medjez El Bab du Gouvernorat de Béja ;
- Les délégations de Zaghouan, d'El Fahs et de Bir M'chargua du Gouvernorat de Zaghouan ;
- La délégation de Kondar du gouvernorat de Sousse ;
- La délégation de Menzel Chaker du Gouvernorat de Sfax ;
- La délégation de Mereth du gouvernorat de Gabès ;
- Les délégations de Sidi Alouane et de Melloulech du gouvernorat de Mahdia ;
- Les délégations de Kairouan Nord et de Kairouan Sud du gouvernorat de Kairouan.

B.3 – Avantages

B.3.1 – Avantages Fiscaux :

- Déduction de la totalité des revenus ou bénéfices de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés pendant les 10 premières années à partir de la date effective d'entrée en production ;
- Déduction de 50% de ces revenus ou bénéfices durant les 10 années suivantes ;
- Déduction totale des revenus ou bénéfices réinvestis dans la souscription du capital initial ou à son augmentation ;
- Déduction totale des bénéfices réinvestis au sein même de la société de l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;
- Exonération de la contribution au FOPROLOS (fonds de promotion de logement pour les salariés) pour les 5 premières années d'exercice

B.3.2 – Avantages financiers :

- Prime de 15% de l'investissement global, fonds de roulement exclu, avec un plafond de 450.000 D pour les projets implantés dans les zones de développement régional
- Prime de 25% de l'investissement global, fonds de roulement exclu, avec un plafond de 750.000 D pour les projets implantés dans les zones de développement régional prioritaire
- Prime de 30% de l'investissement global pour les projets promus par des nouveaux promoteurs bénéficiant de l'investissement du FOPRODI et implantés dans les zones de développement régional prioritaire.
- Prime de 8% de coût du projet hors coût du terrain pour les projets à réaliser dans les activités liés à culture et les activités liés aux loisirs et implantés dans les zones de développement régional et les zones de développement régional prioritaires..
- Prime au titre de la participation de l'Etat aux dépenses d'infrastructure,
- Prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale pour une période de 5 années à partir de la date d'entrée en production effective.

B.4 – Procédure de bénéfice de la prime d'investissement :

- - Déclarer le projet auprès du Guichet Unique de l'API ou de la direction régionale territorialement compétente,
- Adresser une demande à l'API comportant notamment :
 - Activité principale,
 - Régime de l'investissement,
 - Localisation du projet,
 - Données sur le marché,
 - Coût d'investissement et schéma de financement,
 - Participation étrangère,
 - Calendrier de réalisation,

- Emplois à créer,
 - Matériel à acquérir,
 - Devis des dépenses d'infrastructure et frais d'études,
 - Devis des frais d'études.
- Instruction du dossier par les services de l'API,
 - Octroi de la prime de développement régional par décision du Ministre de l'Industrie et de l'énergie prise sur après avis de la commission d'octroi des avantages siégeant à l'API,

B.5 – Procédure de déblocage de la prime d'investissement

Le déblocage de la prime d'investissement s'effectue en 3 ou 4 tranches en fonction du coût de l'investissement et selon les règles suivantes :

- Pour les projets dont l'investissement ne dépasse pas 1 million de dinars, le déblocage s'effectue en 3 tranches :
 - 40% lors du démarrage du projet,
 - 40% lors de la réalisation de 60% du coût de l'investissement
 - 20% à l'entrée en production du projet
- pour les projet dont l'investissements dépasse 1 million de dinars, le déblocage s'effectue en 4 tranches :
 - 30% lors du démarrage de la réalisation du projet
 - 30% lors de la réalisation de 60% du coût de l'investissement
 - 20% lors de la réalisation de 80% du coût de l'investissement
 - 20% à l'entrée en production du projet

Le déblocage est effectué selon la procédure ci-après :

1. Demande adressée à la direction régionale concernée, comportant tous les justificatifs de réalisation du projet,
2. Constat et rapport de suivi établi par la direction régionale de l'API ,
3. Instruction du dossier et contrôle des justificatifs de réalisation et de règlements par les services centraux,
4. Etablissement de l'attestation de déblocage de la prime d'investissement,
5. Présentation de ladite attestation à la banque intermédiaire qui procèdera à l'appel des fonds, imputé sur le compte FOPRODI, auprès de la Banque Centrale de Tunisie

B.6 – Procédure de bénéfice de la prise en charge de l'Etat de la cotisation patronale au regime légal de la sécurité sociale :

1. Une demande adressée à la CNSS appuyée d'une copie de l'attestation de dépôt de déclaration d'investissement, d'une attestation d'entrée en production et de l'annexe 3 du décret N° 94-494 du 28 février 1994 visé par l'inspection du travail territorialement compétente,
2. La demande est transmise par la CNSS à l'API .

3. Examen par la commission d'octroi d'avantages, siégeant à l'API,
4. Octroi des avantages est par décision du Ministre des Affaires Sociales et de la solidarité prise sur avis de la commission siégeant à l'API

B.7 – Procédure de bénéfice de la prise en charge de l'Etat des dépenses d'infrastructure :

- La participation de l'Etat aux dépenses d'infrastructure est modulée en 2 catégories en fonction de l'implantation du projet dans les zones de développement régional :

Catégorie	Quote part de l'Etat	Quote part du promoteur
Zones de Développement régional	½ du prix de revient	½ du prix de revient
Zones de développement régional prioritaire	¾ du prix de revient	¼ du prix de revient

- La commission d'octroi d'avantage émet son avis sur l'éligibilité du projet à la prise en charge de l'Etat des dépenses d'infrastructure et détermine le montant de la prime d'investissement à accorder,
- La décision d'octroi d'avantages mentionne :
 - Le bénéfice du projet de la prime d'investissement et la prise en charge de l'Etat des dépenses d'infrastructure,
 - La surface du terrain et la surface couverte approuvées
- Modalités de déblocage :

Le déblocage de la prime au titre de la participation de l'Etat aux dépenses d'infrastructure s'effectue selon les modalités ci-après :

- **Cas ou le terrain est acquis auprès de l'AFI :** l'entreprise, bénéficiaire de la décision d'octroi d'avantages, n'est tenue de payer que la quote-part mise à sa charge pour l'acquisition du terrain sur la base de la superficie mentionnée sur la décision d'octroi des avantages,
- **Cas où le terrain est acquis auprès d'un lotisseur autre que l'AFI :** l'entreprise réalise les travaux d'infrastructure nécessaires, et sollicite leur approbation par l'AFI.
Sur la base de l'approbation de l'AFI, les services de l'API délivrent une attestation de déblocage de la prime.

C – Avantages accordés au titre de l'encouragement au développement agricole
(Articles 27-30 et 32 du code d'incitations aux investissements)

C.1 – Activités éligibles :

- Les activités de première transformation des produits agricoles et de la pêche et leur conditionnement éligibles aux avantages du développement agricoles sont fixées comme suit :
 - Transformation du lait dans les zones de production à l'exclusion de la production du yaourt,

- Production de fromage à partir du lait frais local
 - Conserves et semi-conserves des fruits et légumes et des produits de la pêche à l'exception de l'olive
 - Semi conserves d'olives de table selon des procédés modernes
 - Production des dérivés de tomate
 - Conditionnement des produits agricoles et de pêche,
 - Réfrigération, congélation, déshydratation et lyophilisation des produits agricoles et de la pêche,
 - Unités d'extraction d'huile d'olive
 - Emballage d'huile d'olive
 - Transformation d'œufs
 - Production d'aliments biologiques conditionnés et transformés
 - Production du jus frais
 - Abattoirs industriels
 - Unités de transformation de viande
 - Sciage, conditionnement et transformation des produits forestiers,
- Les activités de 1^{ère} transformation sus-mentionnées relèvent de la compétence de la commission d'octroi d'avantages siégeant à l'API quand elles ne sont pas intégrées à un projet agricole.
 - Les promoteurs réalisant des investissements dans des activités de première transformation de la production agricole et de pêche éligibles aux incitations prévues au titre d'encouragement au développement agricole et d'encouragement au développement régional, peuvent opter pour l'un de ces deux régimes et bénéficier des incitations y afférentes.

C.2 – Avantages

C.2.1 - Avantages fiscaux :

- La souscription au capital initial de l'entreprise ou son augmentation donnent lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre sus-citée.
- Déduction des bénéfices investis au sein même de l'entreprise, des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés,
- Exonération des droits de douanes, suspension de la TVA et du droit de consommation dus à l'importation des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement et suspension de la TVA sur les équipements fabriqués localement,
- Déduction des revenus provenant de ces investissements de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés durant les 10 premières années à partir de la date d'entrée en production effective sous réserve du minimum d'impôt.

C2.2 - Avantages financiers :

- Prime d'investissement représentant 7% du coût de l'investissement. Cette prime ne peut dépasser 300.000 DT pour les investissements de première transformation du lait frais sur les lieux de production à l'exclusion de la fabrication de yaourt.

- Prime de 1% du coût total de l'investissement avec un plafond de 5.000 dinars au titre de la participation de l'Etat aux frais d'études de ces projets.
- Prime d'investissement de 20% du coût de l'investissement avec un plafond de 300.000 pour les opérations d'installation de projets de fabrication de glace dans les ports qui en sont dépourvus et pour les projets de transformation et de congélation de poissons bleus dans les Gouvernorats concernés.

C.3 – Procédure de bénéfice de la prime d'investissement

Pour les activités de 1^{ère} transformation non intégrées à un projet agricole relevant de la compétence de la commission d'octroi d'avantages siégeant à l'API :

1. Déclarer le projet auprès du guichet unique ou de la direction régionale territorialement compétente,
2. Adresser une demande à l'API comportant notamment : activité principale, régime de l'investissement, localisation du projet, données sur le marché, coût et schéma d'investissement et schéma de financement, participation étrangère, calendrier de réalisation, emplois à créer, matériels à acquérir, devis de dépense d'infrastructure et de frais d'études,
3. Instruction du dossier par les services de l'API,
4. Octroi de prime de développement régional par décision du Ministre de l'Industrie et de l'énergie prise sur après avis de la commission d'octroi d'avantages siégeant à l'API,

C.4 – Procédure de déblocage la prime :

Le déblocage de la prime d'investissement s'effectue en 3 ou 4 tranches en fonction du coût de l'investissement :

- Pour les projets dont investissement ne dépasse pas 1 million de dinars, le déblocage s'effectue en 3 tranches :
 - 40% lors du démarrage du projet,
 - 40% lors de la réalisation de 60% du coût de l'investissement,
 - 20% à l'entrée en production du projet,
- Pour les projets dont investissement dépasse 1 million de dinars, le déblocage s'effectue en 4 tranches :
 - 30% lors de du démarrage de la réalisation du projet,
 - 30% lors de la réalisation de 60% du coût de l'investissement,
 - 20% lors de la réalisation de 80% du coût de l'investissement,
 - 20% à l'entrée en production du projet

Le déblocage est effectué selon la procédure ci-après :

1. Demande adressée à la direction régionale territorialement compétente, comportant tous les justificatifs de réalisation du projet,
2. Constat et rapport de suivi établi par la direction régionale de l'API,
3. Instruction du dossier et contrôle des justificatifs de réalisation du projet par les services centraux de l'API,
4. Etablissement de l'attestation de déblocage de la prime d'investissement,
5. Présentation de ladite attestation à la banque intermédiaire qui procèdera à l'appel des fonds, imputé sur le compte FOSDA, auprès de la Banque Nationale Agricole.

D – Promotion de la technologie et encadrement des Entreprises (Articles 39, 43 et 43Bis)

Avantages accordés au titre de l'amélioration du taux d'encadrement des entreprises

- Prise en charge de l'Etat des dépenses de formation du personnel jusqu'à 125.000 dinars,
- Prise en charge des cotisations patronales au régime légal de sécurité sociale par l'Etat au taux de 50% (article 43) pour les salaires versés aux :
 - équipes de travail nouvellement créées et qui viennent s'ajouter à la première équipe pour les entreprises industrielles ne fonctionnant pas à feu continu .
 - agents de nationalité tunisienne titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (Bac + 4 ou diplôme équivalent), pour les entreprises opérant dans les secteurs de l'industries, de l'agriculture et de la pêche ainsi que dans les activités de services dont la liste est fixée par décret, à compter de la date de recrutement de l'agent pour la première fois.
- Prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale (Art. 43 bis) pour des salaires versés au titre des nouveaux recrutements des agents de nationalité tunisienne, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur délivré au terme d'une scolarité (Bac + 2 ou diplôme équivalent) pour une période de cinq ans à compter de la date de recrutement de l'agent pour la première fois.

E – Nouveaux promoteurs et PME (Articles 44 à 46 Bis du code d'incitations aux investissements)

E.1 – Conditions d'éligibilité

Définition du Nouveau Promoteur

Sont considérés nouveaux promoteurs, les personnes physiques de nationalité tunisienne regroupées ou non en société, qui :

- Ont l'expérience ou les qualifications requises ;
- Assument personnellement et à plein temps la responsabilité de la gestion du projet ;
- Ne disposent pas suffisamment de biens propres mobiliers ou immobiliers ;
- Réalisent leur premier projet d'investissement.

E.1.1 – Activités éligibles

**** Pour les nouveaux promoteurs***

- Les industries manufacturières figurant à l'annexe du décret n°94-492 du 28 Février 1994
- Les activités de service figurant à l'annexe 1 nouveau du décret n°94-538 du 10 Mars 1994

sus-cité tel que modifié et complété par le décret n° 99- 482 du 1er Mars 1999 et par le décret n° 1670 du 4 août 2003 .

**** Pour la petite et moyenne entreprise***

- Les industries manufacturières figurant à l'annexe du décret n° 94-492 du 28 Février 1994
- Les activités de service figurant à l'annexe 1 du décret n° 99-484 du 1er Mars 1999 suscitée.

E.1.2 – Investissements concernés

sont éligibles :

- Les investissements de création dont le coût global, fonds de roulement inclus, ne dépasse pas trois millions de dinars (nouveaux promoteurs et PME)
- Les investissements d'extension, à condition que l'investissement global de l'entreprise, y compris les immobilisations nettes, ne dépasse pas trois millions de dinars (PME)
- Les investissements d'extension réalisés par les entreprises initialement financées par le FOPRODI aux titre de l'encouragement des nouveaux promoteurs ou par le FONAPRA (petits métiers) dans les mêmes conditions susmentionnées.

E.2 - AVANTAGES FINANCIERS

E.2.1 – Participations du FOPRODI :

- Le concours du FOPRODI en faveur des nouveaux promoteurs et de la petite et moyenne entreprise est octroyé par décision du Ministre de L'Industrie et de l'Energie après avis de la Commission des avantages financiers réunie à l'Agence de Promotion de l'Industrie.

E.2.1.1. La participation du FOPRODI au capital minimum des entreprises à créer ou à développer par les nouveaux promoteurs est accordée comme suit :

- Pour la première tranche de l'investissement et jusqu'à un million de dinars, le taux de la participation au capital, imputée sur les ressources du FOPRODI, ne doit pas dépasser 60% du capital minimum, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 10% dudit capital et d'une participation d'une SICAR égale au moins à 10% dudit capital.

Pour le reliquat de l'investissement et jusqu'à 3 millions de dinars, le taux de la participation au capital imputée sur les ressources du FOPRODI, est limité à 30% du capital minimum additionnel, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 20% dudit capital minimum additionnel et d'une participation d'une SICAR égale au moins à 20% du capital minimum additionnel.

- Les bénéfices résultant de la participation sur les ressources du FOPRODI sont attribués aux nouveaux promoteurs dans les secteurs de l'industrie et des services et sont réservés exclusivement à l'acquisition de la participation du Fonds précité.
- La rétrocession des participations imputées sur les ressources du FOPRODI, s'effectue en faveur des nouveaux promoteurs au nominal majoré de 3% et ce, dans un délai ne dépassant pas 12 ans.

- Les nouveaux promoteurs dont le coût de leurs projets ne dépasse pas 500.000 D, peuvent choisir entre la participation au capital sus-visée et une dotation remboursable dont le taux ne doit pas dépasser 60% du capital minimum, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 10% du dit capital.

La dotation remboursable est accordée avec un taux d'intérêt de 3% l'an pour une durée de 12 ans dont 5 ans de délai de grâce.

E.2.1.2. Pour la PME, la participation du FOPRODI au capital minimum est accordée comme suit :

- Pour la première tranche de l'investissement et jusqu'à 1 million de dinars, la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle ne doit pas dépasser 30% du capital minimum.
- Pour le reliquat de l'investissement et jusqu'à trois millions de dinars, la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle ne doit pas dépasser 10% du capital minimum additionnel.
- La rétrocession des participations imputées sur les ressources du FOPRODI s'effectue au nominal majoré du taux de l'appel d'offres de la Banque Centrale de Tunisie dans le même délai de 12 ans.

E.2.2. Primes

a) - Primes et autres avantages accordés aux nouveaux promoteurs

- Primes d'étude et d'assistance technique représentant 70% du coût global de l'étude et de l'assistance technique avec un plafond de 20.000 D
- Prime d'investissement représentant 10% de la valeur des équipements avec un plafond de 100.000 D
- Prime au titre de la participation de l'Etat à la prise en charge de 1/3 du prix des terrains aménagés ou aux locaux nécessaires à la réalisation des projets industriels ou de service avec un maximum de 30.000 D.
- Prise en charge de l'Etat des cotisations patronales au régime légal de sécurité sociale pour une période de 5 années effective à partir de la date d'entrée en production .

b) - Primes accordées aux PME

- Prime au titre de la participation de l'Etat aux frais d'étude et d'assistance technique représentant 70% du coût global de l'étude et de l'assistance technique avec un plafond de 20.000 D.

E.2.3 LES PROCEDURES :

1. Le candidat aux avantages financiers accordés aux nouveaux promoteurs et à la petite et moyenne entreprise doit se rapprocher d'une SICAR, conventionnée de son choix, pour le dépôt

de sa demande d'avantages. Cette demande doit comporter notamment l'étude de faisabilité et de rentabilité du projet et le cas échéant, toutes les pièces justifiant les qualifications du promoteur ou son expérience, ainsi que des indications sur sa situation patrimoniale. (Une fiche individuelle est mise à la disposition des promoteurs auprès des SICAR et de l'API).

2. Le dossier transmis par le promoteur à la SICAR fait l'objet d'une évaluation. Dans un délai maximum de 45 jours, elle doit :
 - transmettre le dossier à l'API pour instruction et examen par la Commission d'Avantages. Et ce, En cas d'avis favorable,
 - notifier au promoteur les motifs du rejet de la demande et en informer l'API En cas d'avis défavorable En cas d'avis défavorable.
3. Le dossier transmis par la SICAR à l'API sera, dans un délai de 30 jours maximum, instruit par les services concernés de l'API et soumis à l'avis de la Commission d'octroi des avantages.
4. Sur avis de la Commission d'octroi des avantages, le Ministre de l'Industrie et de l'énergie décide soit :
 - Soit d'accorder une décision d'avantages aux nouveaux promoteurs ou aux PME
 - Soit de notifier au promoteur la décision de refus ²émettre un avis défavorable
5. La décision du Ministre de l'Industrie et de l'énergie est notifiée au promoteur par les services concernés de l'API. Une copie de la décision est transmise pour information à la SICAR.

E.3 - procédures de déblocage des participations et des primes

Le déblocage des participations et des primes imputées sur le FOPRODI s'effectue sur la base d'une demande formulée par la SICAR pour les participations et par l'entreprise bénéficiaire pour les primes et ce, comme suit :

E.3.1 - Déblocage des participations

Les participations imputées sur les ressources du FOPRODI sont débloquées par la BCT sur présentation par la SICAR d'un dossier comportant notamment les documents suivants :

- La décision d'octroi du financement au titre de l'encouragement des nouveaux promoteurs ou des PME,
- Une copie du statut de la société enregistré au recensement des finances,
- L'attestation bancaire justifiant la libération de la quote part des associés dans le capital de la société dans un compte indisponible,
- L'engagement du nouveau promoteur de gérer personnellement et à plein temps le projet,
- La démission ou la mise en disponibilité du nouveau promoteur.

Le déblocage des participations s'effectuera au prorata de la part du capital à libérer.

E.3.2 - Déblocage des primes

Le déblocage des primes d'investissement s'effectue selon les modalités ci-après :

- Pour les projets dont le coût d'investissement ne dépasse pas 1 million de dinars. la prime est octroyée en 3 tranches comme suit :

- 40% lors du démarrage de la réalisation du projet
 - 40% lors de la réalisation de 80% du coût de l'investissement approuvé
 - 20% à l'entrée en production du projet
- Pour les projets dont le coût dépasse 1 million de dinars, la prime est octroyée en 4 tranches comme suit :
 - 30% lors du démarrage de la réalisation du projet
 - 30% lors de la réalisation de 60% du coût de l'investissement approuvé
 - 20% lors de la réalisation de 80% du coût de l'investissement approuvé
 - 20% à l'entrée en production du projet

E.3.2.1 - Déblocage de la première tranche de la prime d'investissement:

Le déblocage de cette tranche s'effectue au début de la réalisation du projet en présentant les documents suivants :

- Copie de la publication au JORT de la constitution de la société,
- Copie de la contrat de crédit bancaire (M ou LT) ,
- Copie de la notification de déblocage par la BCT de la participation FOPRODI,
- Copie de la démission ou de la mise en disponibilité du nouveau promoteur,
- Approbation de l'étude d'impact par l'ANPE, s'il y a lieu,
- Copie de la pièce justifiant la propriété du terrain et autorisation de bâtir le cas échéant.

E.3.2.2 - Déblocage de la deuxième tranche de la prime d'investissement :

Il s'effectue sur présentation des justificatifs de réalisation de 80% du coût de l'investissement approuvé pour les investissements ne dépassant pas 1MD et 60% pour les investissements dépassent 1MD.

Les factures doivent être accompagnées d'un justificatif bancaire de règlement (avis de débit, avis d'opération, ordre de virement, relevé de compte...).

Pour les règlements en espèces, il y a lieu de joindre aux factures des reçus dûment signés par le fournisseur. (Les règlements en espèces sont soumis à une enquête spécifique)

E.3.2.3 - Déblocage de la dernière tranche :

Il s'effectue après entrée en production du projet et achèvement de la réalisation de l'investissement. La dernière tranche représente 20% de la prime, ou le reliquat du montant de la prime calculé en fonction de l'investissement approuvé et effectivement réalisé.

Le déblocage des tranches des primes est effectué par les services centraux de l'API après visite sur les lieux de la directions régionales de l'API concernées en présentant les pièces justificatives de démarrage du projet et de la réalisation de l'investissement.

E.4 - Participation de l'Etat aux frais relative à l'acquisition des terrains ou des locaux :

E.4.1 – pour les terrains situés en Z.I – AFI :

Le nouveau promoteur n'est tenu de payer à l'AFI que la quote part mise à sa charge soit 2/3 du prix du terrain, sachant que la quote part imputée sur les ressources du FOPRODI est le 1/3 est plafonné à 30.000 DT.

E.4.2 - Terrains et bâtiments situés en dehors d'une Z.I – AFI :

Le déblocage de la prime, égale au tiers du prix du terrain (maximum 30.000 DT), s'effectue en une seule fois, simultanément avec le déblocage de la 1ère tranche de la prime d'investissement et ce, sur présentation du contrat d'achat du terrain ou du bâtiment.

F – Autres Avantages

(Articles 52, 52 bis, 52 Ter, 53 et 54 du code d'incitations aux investissements) :

peuvent être accordées :

- Des avantages fiscaux et financiers additionnels aux investissements qui revêtent une importance particulière pour l'économie nationale ou pour les régions frontalières,
- Des avantages fiscaux et financiers aux investissements réalisés dans le cadre de la reprise d'entreprises en difficultés économiques ou un d'activité
- Des avantages fiscaux aux entreprises industrielles fabriquant des biens d'équipements.

V – Références des Textes Juridiques

- ▶ Loi n°93.120 portant promulgation du code d'incitations aux investissements
- ▶ Code d'incitations aux investissements tel que modifié par les textes subséquents
- ▶ Décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements, tel que modifié et complété par les décrets n° 95-1095 du 24 juin 1995, n° 96-1234 du 6 juillet 1996, n° 96- 2229 du 11 novembre 1996, n° 96-632 du 15 août 1996, n° 97-503 du 14 mars 1997 et n° 97-783 du 5 mai 1997, n°98-29 du 12 janvier 1998, n°98-2094 du 28 octobre 1998 et n°2000-821 du 17 avril 2000, n° 2001-1254 du 28 mai 2001, 2001-2444 du 22 octobre 2001, ,2002-518 519 du 27 février 2002 et 1677 du 11 Août 2003.
- ▶ Décret n° 94-489 du 21 février 1994, fixant le taux minimum des fonds propres.
- ▶ Décret n° 94-1192 du 30 mai 1994, fixant la liste des équipements et les conditions du bénéfice des incitations prévues par l'article 9 du code d'incitations aux investissements tel que complété par les textes subséquents
- ▶ Décret n° 97.308 du 3 février 1997 fixant les conditions de ventes pouvant être effectués en Tunisie par les entreprises totalement exportatrices
- ▶ Décret n° 94-79 du 17 février 1994, fixant les modalités de recrutement des agents d'encadrement et de maîtrise de nationalité étrangère par les entreprises totalement exportatrices.
- ▶ Décret n° 94-423 du 14 février 1994, fixant les modalités de contrôle douanier des entreprises totalement exportatrices et les conditions de prise en charge de frais y afférents.

- ▶ Décret n° 94-424 du 14 février 1994, fixant les modalités et les conditions de remboursement des droits de douane et taxes d'effet équivalent acquittés sur les biens d'équipement qui n'ont pas de similaires fabriqués localement.
- ▶ Décret n° 94-422 du 14 février 1994, fixant le cautionnement forfaitaire garantissant les droits et taxes des importations sous le régime de l'admission temporaire ou de l'entrepôt industriel.
- ▶ Décret n°99.484 du 1^{er} Mars 1999 portant encouragement de la petite et moyenne entreprise tel que modifié par le décret n°2000-1430 du 20 juin 2000
- ▶ Décret n° 99-483 du 1^{er} mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional.
- ▶ Décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipement collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional, tel que modifié et complété par les décrets n° 95-2430 du 11 décembre 1995, n° 96-1765 du 23 septembre 1996, n° 99-486 du 1^{er} mars 1999, n°1363 -2002 du 11 juin 2002 et 1677-2003 du 11 Août 2003..
- ▶ Décret n° 94-494 du 28 février 1994, relatif à la détermination des modalités d'application de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale tel que modifié par le décret n° 95-1729 du 25 septembre 1995.
- ▶ Décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs tel que modifié et complété par le décret n°95-1767 du 2 octobre 1995, n°99-482 du 1^{er} mars 1999, n°2000-1430 du 20 juin 2000, 2001-2625 du 9 novembre 2001, 2002-136 du 28 janvier 2002 et 2003-1670 du 4 Août 2003.
- ▶ Décret n° 94-814 du 11 avril 1994, relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d'activité ainsi qu'aux conditions et modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles tel que modifié par le décret n°96-1444 du 12 août 1996 et n°98-2642 du 19 août 1998
- ▶ Décret n° 95-2477 du 18 décembre 1995, portant application du régime fiscal privilégié à l'importation des matières premières, produits et articles nécessaires pour la fabrication des biens d'équipement n'ayant pas de similaires fabriqués localement, prévu par l'article 54 du code d'incitations aux investissements.
- ▶ Décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieures des investissements.
- ▶ Décret n° 98-868 du 20 avril 1998, fixant les conditions et les modalités de bénéfice de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale prévue à l'article 43 bis du code d'incitation aux investissements, tel que modifié par le décret n°98-2089 du 28 octobre 1998.
- ▶ Décret n° 94-493 du 28 février 1994, relatif à la détermination de la liste des activités de service bénéficiant des encouragements prévus par l'article 43 du code d'incitations aux investissements.

VI – Présentation du Guichet Unique

Le Guichet Unique ou Centre de Formalités Administratives a été mis en place depuis le 1^{er} septembre 1989 au siège de l'Agence de Promotion de l'Industrie.

La création de ce guichet s'insère dans le cadre de la politique de l'Etat en matière de simplification des procédures administratives relatives à la création de projets d'investissement:

Le Guichet Unique est composé des bureaux ci-après :

1. Le bureau de promotion des investissement de l'API :

Il reçoit les déclarations des projets d'investissement et les demandes pour le bénéfice des avantages relatifs aux activités relevant des secteurs prévus par le décret n°94-492 du 28 février 1994 tel que modifié et complété par les textes subséquents.

2. Le bureau de recette des finances :

Il est chargé de l'enregistrement de tous les actes relatifs à la vie de sociétés tels que les statuts ou leur modification et les procès verbaux concernant les délibération des organes de gestion.

3. Le bureau de contrôle des impôts :

Il délivre les déclarations d'ouverture de la patente et la carte d'identification fiscale aux personnes physiques et morales.

4. Le bureau de la greffe du tribunal de première instance :

Il effectue les opérations suivantes :

- délivrance des certificats de dépôt des projets de statuts ou des projet d'augmentation du capital aux personnes morales constituées sous forme de société anonyme,
- délivrance des certificats des statuts aux personnes morales et l'enregistrement des modifications y afférentes,
- l'enregistrement des contrats de nantissement et la délivrance des certificats de nantissement et des certificats d'absence de nantissement.

5. Le bureau des douanes :

Il octroi le code en douane aux personnes physiques et morales qui le demande. Il fournit également les renseignements douaniers nécessaires.

6. Le bureau de l'imprimerie officielle :

Il reçoit les avis de constitution des sociétés et tous les avis portant sur la vie de la société en vue de les publier au JORT.

7. Le bureau de la municipalité de Tunis :

Il effectue les opérations de légalisation de signatures et de la certification conforme des copies des documents aux originaux.

8. Le bureau de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale :

Il est chargé de l'affiliation des entreprises et des travailleurs non salariés au régime légal de sécurité sociale.

9. Le bureau du Ministère de l'Emploi :

Il délivre les visas pour l'emploi de la main d'œuvre étrangère par les entreprises totalement exportatrices.

10. Le bureau du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local :

Il délivre les cartes de séjour pour les investisseurs de nationalité étrangère.

Deux Guichets Uniques sont également ouverts au public au sein des directions régionales de l'API de Sousse et de Sfax.

VII – Les Directions Régionales de l'Agence de Promotion de l'Industrie

Gouvernorat	Adresse	Tel	Fax
TUNIS	IMM. N°3 BARDO CENTER 3ème. étage - 2000 LE BARDO TUNIS	71.519.852	71.519.964
ARIANA	6, RUE OMAR IBN EL KHATTAB - 2080 ARIANA	71.716.064	71.709.437
BEN AROUS	59, AVENUE DE FRANCE - 2013 BEN AROUS	71.388.755	71.389.091
MANOUBA	1, RUE KHALED IBN EL WALID – 2010 MANOUBA	71.524.666	71.524.686
BEJA	BP N° 348 - 9000 BEJA	78.457.205	78.456.522
BIZERTE	16, RUE DE GRECE - 7000 BIZERTE	72.433.556	72.433.667
GABES	ANGLE AVENUE FARHAT HACHED - RUE BARCELONNE - 6000 GABES	75.272.855	75.272.855
GAFSA	6 , RUE BAGDAD B.P 214 - 2100 GAFSA	76.228.818	76.221.535
JENDOUBA	RUE KHEMAIS HAJRI B.P. 195 - 8100 JENDOUBA	78.601.577	78.631.577
LE KEF	Imm. BELAKHDHAR BP N° 210 - 7100 - LE KEF	78.200.942	78.201.276
KAIROUAN	RUE MONGI BALI IMM. BELHAJ 3100 KAIROUAN	77.231.292	77.228.355
KASSERINE	2, RUE JABARI IMM. GACEMI BP N° 164 - 1200 KASSERINE	77.474.772	77.474.772
KEBILI	RTE DE GABES B.P. 34 - 4200 KEBILI	75.490.234	75.490.234
MAHDIA	PLACE DU 1er MAI – IMM. B.T. - 5100 MAHDIA	73.680.527	73.695.006
MEDENINE	AV. HABIB BOURGUIBA IMM. HAMROUN - 4100 MEDENINE	75.640.102	75.640.838
MONASTIR	AVENUE AVICENE - 5000 MONASTIR	73.462.855	73.462.594
NABEUL	12, RUE KHEIREDDINE - 8000 NABEUL	72.286.973	72.286.963
SFAX	1, RUE BEJAYA - SFAX	74.224.370	74.210.704
SOUSSE	AV. DE RABAT IMM. CNRPS BP N° 144 - 4001 SOUSSE	73.222.404	73.227.809
SIDI BOUZID	RUE KOWEIT BP N° 95 - 9100 SIDI BOUZID	76.633.890	76.634.802
SILIANA	RUE DU 2 MARS – B.P 34 - 6100 SILIANA	78.871.463	78.871.463
TATAOUINE	1, AV. HEDI CHAKER - IMM.DOUKALI 2 ^{ème} - Etage - 4130 TATAOUINE	75.860.647	75.860.647
TOZEUR	BP 202 - 2200 TOZEUR	76.452.919	76.452.919
ZAGHOUAN	CITE ADMINISTRATIVE - 1100 ZAGHOUAN	72.675.855	72.676.263

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 26 janvier 2004.

Monsieur Ali Essanaâ est nommé membre représentant le ministère de l'emploi au conseil d'établissement de l'agence de promotion de l'industrie en remplacement de Monsieur Ali Hamdi.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-214 du 26 janvier 2004.

Monsieur Jameleddine Rouis, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur du suivi et de coordination à la direction des études d'aménagement du territoire relevant de la direction générale de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2004-215 du 26 janvier 2004.

Monsieur Mohamed Cherif Fourti, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de la planification spatiale à la direction des études d'aménagement du territoire relevant de la direction générale de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2004-216 du 26 janvier 2004.

Monsieur Mounir Kaffel, administrateur, est chargé des fonctions de chef de bureau des relations avec le citoyen au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2004-217 du 26 janvier 2004.

Monsieur Mustapha Chagren, architecte en chef, est chargé des fonctions de chef de service des études de planification à la direction des études d'aménagement du territoire relevant de la direction générale de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2004-218 du 26 janvier 2004.

Monsieur Mohamed Essetti, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service du suivi et du contrôle de la réalisation des travaux de construction de la faculté des sciences économiques et de gestion et l'institut des beaux arts de Nabeul et les campus universitaires de

Zaghouan et Kélibia à l'unité de gestion, par objectifs pour réalisation des projets de construction de la faculté des sciences économiques et de gestion, de l'institut des beaux arts de Nabeul et les campus universitaires de Zaghouan, Bizerte et Kélibia, relevant de la direction générale des bâtiments civils, au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2004-219 du 26 janvier 2004.

Madame Sonia Maâiez Kammoun, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de chef de service du suivi des études de structure à la direction des études architecturales et techniques relevant de la direction générale des bâtiments civils au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2004-220 du 26 janvier 2004.

Monsieur Akram Kallel, administrateur, est chargé des fonctions d'inspecteur à l'inspection générale au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DU TRANSPORT**

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2004-221 du 26 janvier 2004.

Madame Yamina Mathlouthi épouse Daly est déchargée de ses fonctions de directeur du centre des études et des recherches postales à l'école supérieure des communications de Tunis à compter du 1^{er} octobre 2002.

Arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 26 janvier 2004, portant délégation de signature en matière disciplinaire.

Le ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 91-86 du 14 janvier 1991, portant organisation des services centraux du ministère du transport,

Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999, portant organisation du ministère des communications,

Vu le décret n° 2002-2111 du 5 septembre 2002, portant nomination du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu le décret n° 2002-2106 du 23 Septembre 2002, portant rattachement des structures relevant de l'ex-ministère du transport au ministère des technologies de la communication et du transport,

Vu le décret n° 2003-2153 du 20 octobre 2003, portant nomination de Monsieur Ammar Louati, en qualité de chef de cabinet du ministre des technologies de la communication et du transport.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, le ministre des technologies de la communication et du transport délègue à Monsieur Ammar Louati, chef de cabinet, le droit de signature des rapports de traduction devant le conseil de discipline et les décisions de sanctions disciplinaires à l'exception de la sanction de révocation.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 20 octobre 2003 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2004.

*Le ministre des technologies de la
communication et du transport*
Sadok Rabah

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE
--

Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 janvier 2004, relatif à la détermination des procédures et modalités d'application du décret n° 2004-167 du 20 janvier 2004, modifiant et complétant le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 98-91 du 2 novembre 1998,

Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime de pension d'invalidité, de vieillesse et de sécurité sociale et un régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole,

Vu la loi n° 81-6 du 12 février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole, telle que modifiée par la loi n° 89-73 du 2 septembre 1989 et notamment son article premier,

Vu la loi n° 87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions relatives au travail des retraités,

Vu la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole,

Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole, tel que modifié par le décret n° 2001-779 du 29 mars 2001,

Vu le décret n° 94-1477 du 4 juillet 1994, abrogeant le décret n° 76-981 du 19 novembre 1976, organisant la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et survie,

Vu le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole, tel que modifié par le décret n° 2002-3018 du 19 novembre 2002,

Vu le décret n° 2004-167 du 20 janvier 2004, modifiant et complétant le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 7 juillet 1995, relatif au classement des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole.

Arrête :

Article premier. - En application des articles 6 (ter) et 8 (bis) du décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995 susvisé, le présent arrêté fixe les procédures et les modalités de report des cotisations exigibles au titre de la première année d'affiliation des nouveaux promoteurs titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur, ainsi que la progressivité dans l'inscription à la classe de revenu correspondante à leur activité.

Art. 2. - Les nouveaux promoteurs titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur peuvent bénéficier du report des cotisations exigibles au titre de la première année de leur affiliation après la formulation d'une demande auprès de la caisse nationale de sécurité sociale dans un délai d'un mois à partir de la date de leur affiliation au régime prévu par le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995 susvisé.

Art. 3. - Les personnes mentionnées à l'article 6 (bis) du décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995 susvisé, peuvent bénéficier d'un échéancier pour le paiement du montant des cotisations reportées, durant une période n'excédant pas trente six mois.

Art. 4. - Peuvent être acceptées, les demandes formulées par les personnes mentionnées à l'article 2 du présent arrêté pour l'inscription à une classe de revenu inférieure à celle correspondante à l'activité qu'elles exercent.

La progressivité dans l'inscription à la classe de revenu correspondante à l'activité exercée s'effectue par un abattement de deux classes durant la première année d'affiliation et d'une classe durant l'année suivante.

Tunis, le 26 janvier 2004.

*Le ministre des affaires sociales et
de la solidarité*

Chedly Neffati

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 janvier 2004, complétant l'arrêté du 20 septembre 2001, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère des affaires sociales et les établissements sous-tutelle.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administratives,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, relatif à la nomination des membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 20 septembre 2001, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère des affaires sociales et les établissements sous-tutelle, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété.

Arrête :

Article premier. – est modifiée, en application de cet arrêté, la prestation administrative mentionnée dans l'annexe n° 118 citée par l'arrêté du 20 septembre 2001 susvisé, relative à l'affiliation des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole.

Art. 2. – Les directeurs généraux, les directeurs au ministère et les présidents-directeurs généraux des établissements sous-tutelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2004.

*Le ministre des affaires sociales et
de la solidarité*

Chedly Neffati

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITE

Annexe n° 118

**SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD**

Guide du Citoyen

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre des Affaires Sociales en date du
(JORT n° du.....)

Organisme : Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Domaine de la prestation : Immatriculation , affiliation et recouvrement des cotisations.

Objet de la prestation : Affiliation des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole .

Conditions d'obtention

- Le travailleur non salarié doit exercer une activité professionnelle pour son propre compte ou en qualité de mandataire.
- Ou il doit appartenir à l'une des catégories suivantes :
 - Les métayers
 - Les masseurs de bain
 - Les travailleurs du secteur de l'artisanat titulaires d'une carte professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle.
 - Les chauffeurs de véhicules de transport public réservés au transport des personnes et qui n'exercent pas pour le compte de personnes morales.
 - Ne pas être titulaire d'une pension auprès de l'une des caisses de sécurité sociale.

Pièces à fournir

Dans tous les cas :

- Formulaire de demande dûment rempli et signé précisant l'option du travailleur non salarié de s'affilier au régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles.
- Copie de carte d'identité nationale.
- Extrait d'acte de naissance du travailleur non salarié datant de moins de 3 mois.
- 2 photos d'identité du travailleur non salarié.
- Copie de la patente ou de la carte professionnelle ou de la carte d'identité fiscale ou de l'attestation d'inscription au registre du commerce ou toute autre pièce justifiant l'exercice d'une activité non agricole pour son propre compte.
- Copie du titre de propriété ou du contrat de location du terrain ou attestation de l'office des domaines de l'Etat pour les périmètres irrigués ou attestation d'attribution pour les terres collectives ou attestation de l'union tunisienne de l'agriculture ou de la pêche précisant la qualité de l'agriculteur et la superficie exploitée ou toute autre pièce justifiant l'exercice du travailleur non salarié d'une activité agricole pour son propre compte.

Si le travailleur non salarié est marié :

- Original de l'acte de naissance du conjoint datant de moins de 3 mois.

Pour le travailleur non salarié ayant des enfants :

- Extrait de naissance de chaque enfant à charge datant de moins de 3 mois.
- Certificat médical pour chaque enfant infirme âgé de plus de 20 ans.
- Copie de la déclaration unique de revenus au titre de la dernière année fiscale pour la fille âgée de plus de 20 ans célibataire et sans revenu.

Pour le travailleur non salarié ayant des ascendants à charge

- Copie de la carte d'identité nationale
- Extrait d'acte de naissance de chaque parent datant de moins de 3 mois.
- Attestation de non bénéfice de couverture en matière des prestations de soins sanitaires en qualité d'affilié ou en qualité d'ascendant d'un affilié délivré par la CNRPS.
- Copie de la déclaration unique des revenus pour les ascendants à charge au titre de la dernière année fiscale

Si le travailleur non salarié est un nouveau promoteur titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur.

Pour bénéficier de la progressivité dans l'inscription à une classe de revenu et du report des cotisations :

- Copie conforme du diplôme de l'enseignement supérieur
- Attestation de non affiliation à l'une des caisses de sécurité sociale

Etapes de la prestation	Intervenants
- Dépôt du dossier -	- travailleur non salarié
- Etude du dossier et envoi de la carte d'assuré social et de la carte de soins et du certificat d'affiliation ou de la notification du rejet.	- Bureau régional ou local

Lieu de dépôt du dossier
- Bureau Régional ou local territorialement compétent.

Lieu d'obtention de la prestation
- Envoi par voie postale.

Délai d'obtention de la prestation
- Une semaine à partir de la date de dépôt du dossier complet.

Référence législatives et /ou réglementaires
- Loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale telle que modifiée et complétée par les textes subséquents. - Décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995 relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole. - Décret n°2002-3018 du 19 novembre 2002 portant modification du décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995 relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole. - Décret n° 2004-167 du 20 janvier 2004, modifiant et complétant le décret n° 95 -1166 du 3 juillet 1995. - Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 janvier 2004, déterminant les procédures et les modalités d'application du décret n° 2004-167 du 20 janvier 2004 modifiant et complétant le décret n° 95 -1166 du 3 juillet 1995.

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-222 du 26 janvier 2004.

Monsieur Habib Chemkhi, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur du personnel de l'administration centrale et des coopérants à la direction des ressources humaines à la direction générale des services communs au ministère de l'éducation et de la formation.

Par décret n° 2004-223 du 26 janvier 2004.

Monsieur Ezzine Guedri, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service du contrôle et de la coordination administrative du personnel de l'enseignement secondaire à la sous-direction du contrôle et de la coordination administrative des services régionaux à la direction des ressources humaines à la direction générale des services communs au ministère de l'éducation et de la formation.

Par décret n° 2004-224 du 26 janvier 2004.

Monsieur Mohamed Benkhilif, inspecteur des écoles primaires, est chargé des fonctions de chef de service de la formation des enseignants à la sous-direction de la formation du corps d'encadrement pédagogique et des enseignants des écoles primaires à la direction de la formation continue à la direction générale des programmes et de la formation continue au ministère de l'éducation et de la formation.

Par décret n° 2004-225 du 26 janvier 2004.

Monsieur Ahmed Slimi, professeur principal de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de chef de service du suivi des affaires des élèves à la sous-direction de la vie scolaire à la direction de l'organisation administrative et de la vie scolaire des collèges et des lycées à la direction générale du deuxième cycle de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire au ministère de l'éducation et de la formation.

Par décret n° 2004-226 du 26 janvier 2004.

Monsieur Habib Mâatar, professeur de l'enseignement secondaire technique, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières à la direction régionale de l'enseignement de Sfax.

Par décret n° 2004-227 du 26 janvier 2004.

Monsieur Najah El Barrah, professeur de l'enseignement secondaire est chargé des fonctions de chef de service de la formation et de la didactique dans les sciences et techniques à la sous-direction de formation du corps d'encadrement pédagogique et des enseignants des collèges et lycées à la direction de la formation continue à la direction générale des programmes et de la formation continue au ministère de l'éducation et de la formation.

Par décret n° 2004-228 du 26 janvier 2004.

Monsieur Hatem Ezzeddine, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des enseignants des disciplines scientifiques à la sous-direction des enseignants des disciplines scientifiques, économiques et techniques à la direction des enseignants des collèges et des lycées à la direction générale du deuxième cycle de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire au ministère de l'éducation et de la formation.

Par décret n° 2004-229 du 26 janvier 2004.

Monsieur Mohamed Sassi, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des directeurs et censeurs à la sous-direction du personnel d'encadrement, des corps de surveillance et agents de laboratoire à la direction de l'organisation administrative et de la vie scolaire des collèges et des lycées à la direction générale du deuxième cycle de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire au ministère de l'éducation et de la formation.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-230 du 26 janvier 2004.

Madame Sihem Bouras épouse Labiadh, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur d'administration centrale au bureau des études de la planification et de la programmation au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Par décret n° 2004-231 du 26 janvier 2004.

Monsieur Sami Mhenni, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'innovation technologique et des applications de la recherche à la direction de la recherche et de l'innovation technologique au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie (services de la recherche scientifique et de la technologie).

Par décret n° 2004-232 du 26 janvier 2004.

Monsieur Ridha Fouli, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de l'animation culturelle et sportive, de l'action sociale et des relations publiques à la sous-direction des œuvres universitaires à l'office des œuvres universitaires pour le Sud au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Par décret n° 2004-233 du 26 janvier 2004.

Madame Farida Dridi épouse Naccache, bibliothécaire, est chargée des fonctions de directeur de bibliothèque d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences de Bizerte.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2004-234 du 26 janvier 2004.

Monsieur Houcine Amara, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur de l'internat à l'institut supérieur de formation des maîtres de Gafsa.

En application des dispositions de l'article 22 (nouveau) du décret n° 91-1871 du 7 décembre 1991 relatif à l'organisation administrative et financière des instituts supérieurs de formation des maîtres et au régime de la formation auxdits instituts, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2002-579 du 12 mars 2002, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2004-235 du 26 janvier 2004.

Monsieur Makrem Nahdi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis.

MINISTERE DE L'EMPLOI

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-236 du 26 janvier 2004.

Monsieur Lassaâd Labassi est nommé dans le grade d'ingénieur en chef.

Par décret n° 2004-237 du 26 janvier 2004.

Monsieur Fahker Zaâïbi est nommé dans le grade d'ingénieur en chef.

Par décret n° 2004-238 du 26 janvier 2004.

Monsieur Abdessattar Maârroufi est nommé dans le grade d'ingénieur en chef.